



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Faisal Alias Faisal Bin Mahdjiro Lasido
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 26/19 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pagaru Lemba, Kel. Kayumalue, Kec.Palu Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhamad Faisal Alias Faisal Bin Mahdjiro Lasido ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya sdr. Samsam. M, S.H, Advokat/penasihat hukum pada Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) berkantor di Jl. Mulawarman No. 585, Kelurahan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Agustus 2021 Nomor
396/Pid.Sus/2021/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FAISAL alias FAISAL bin LASIDO terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan atau permufakatan untuk melakukan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram," sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD FAISAL alias FAISAL bin LASIDO berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.15.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah) jika tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 139 (seratus tiga puluh Sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat Bruto seluruhnya 89,09 (Delapan Sembilan koma nol Sembilan) gram; (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratoris seluruhnya dengan berat bruto 88,98 (delapan delapan koma Sembilan delapan) gram),

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rak plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih;
- 5 (lima) pak plastic klip kosong;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 2 (dua) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah tas kecil warna loreng;
- 1 (satu) unit HP Merek nokia warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merek Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebanyak Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMAD FAISAL alias FAISAL bin LASIDO bersama saksi ANAND SURYANSYAH alias ANAND bin DJAFAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan MUHAMAD RIFALDI alias RIFAL bin LASIDO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertempat di Jalan Pagaru Lemba, Kel. Kayumalue, Kec. Ulujadi, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa menghubungi Andika (DPO) dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) per 50 gram selain itu terdakwa juga membeli narkotika dari ANSA (DPO) dengan harga 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) per ball atau 50 gram dan kemudian terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.1. 000.000 per 1 gram dan juga dalam paket kecil yang dijual dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah bertemu dengan Andika lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang berada di Kayu malue, dan di rumah terdakwa bersama saksi Anand Suryansyah dan saksi MUHAMAD RIFALDI sedang bermain Play Station sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu – shabu tersebut.

Bahwa saksi MISBAHUDIN, saksi FAHRI FUAD, SH yang merupakan anggota Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Sulawesi Tengah yang mendapat informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkotika sehingga saksi Misbahudin bersama tim langsung melaksanakan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud;

Bahwa saksi Misbahudin bersama tim BNNP Sulteng langsung mengamankan terdakwa, saksi Anand, saksi Muhamad Rifaldi dan menemukan 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 89,09 gram (Delapan sembilan koma nol sembilan gram), 1 (satu) buah rak plastic warna hijau, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih, 5 (lima) pak plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah tas kecil warna loreng, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna Gold, 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah itu terdakwa, saksi Muh. Rifaldi serta saksi Anand Suryansyah dan barang bukti tersebut dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu urin terdakwa dan barang bukti yang diduga narkoba diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis R-PP.01.01.25A.25A.2515.05.21.1014, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Iis Febriyani, Apt.MSc. Koordinator Substansi Pengujian pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan "Hasil Pengujian Positif Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan. Dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: Sket/032/Ku/Rh.08.00/VI/2021/BNNP-SULTENG, tanggal 14 Juni 2021, Atas nama Terperiksa: MUHAMAD FAISAL alias FAISAL yang ditandatangani oleh dr. RICKY YULIAM, Dokter Pemeriksa dan MOH.RISKAN, Amd.Kep Petugas Pemeriksa Urin pada Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulteng dengan mengetahui Hj. RUSWATI, S.Kep.M.AP, Koordinator Bidang Rehabilitasi pada Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulteng yang memberikan kesimpulan: Bahwa yang diperiksa tersebut diatas "TERINDIKASI" mengkonsumsi narkoba.

Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD FAISAL alias FAISAL bin LASIDO bersama saksi ANAND SURYANSYAH alias ANAND bin DJAFAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan MUHAMAD RIFALDI alias RIFAL bin LASIDO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal terdakwa Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) ball sabu-sabu dan 3 (tiga) paket kecil jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 89,09 gram (Delapan sembilan koma nol sembilan gram) yang diperoleh dari Andika (DPO) dan Anza (DPO) ;

Bahwa saksi MISBAHUDIN, saksi FAHRI FUAD, SH yang merupakan anggota Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Sulawesi Tengah yang mendapat informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkotika sehingga saksi Misbahudin bersama tim langsung melaksanakan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud;

Bahwa saksi Misbahudin bersama tim BNNP Sulteng langsung mengamankan terdakwa, saksi Anand, saksi Muhamad Rifaldi dan menemukan 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah rak plastic warna hijau, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih, 5 (lima) pak plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) biah sendok shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah tas kecil warna loreng, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna Gold, 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah itu terdakwa, saksi Muh. Rifaldi serta saksi Anand Suryansyah dan barang bukti tersebut dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut.

Setelah itu urin terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis R-PP.01.01.25A.25A.2515.05.21.1014, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Iis Febriyani, Apt.MSc. Koordinator Substansi Pengujian pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan "Hasil Pengujian Positif Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan. Dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: Sket/032/Ku/Rh.08.00/VI/2021/BNNP-SULTENG, tanggal 14 Juni 2021, Atas nama Terperiksa : MUHAMAD FAISAL alias FAISAL yang ditandatangani oleh dr. RICKY YULIAM, Dokter Pemeriksa dan MOH.RISKAN, Amd.Kep Petugas Pemeriksa Urin pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulteng dengan mengetahui Hj. RUSWATI, S.Kep.M.AP, Koordiantor Bidang Rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulteng yang memberikan kesimpulan:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diperiksa tersebut diatas "TERINDIKASI" mengkonsumsi narkoba.

Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISBAHUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdra. MUHAMMAD RIFALDI, Sdra. ANAND SURYANSYAH pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 wita di Jln. Pagaru lemba No.- Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu Prov. Sulteng. Saksi melakukan penangkapan pada saat itu bersama-sama dengan BRIGADIR FAHRI FUAD, SH, BRIPKA MUH. NUR, BRIPKA ISWAHYUDI PILING dan tim berantas lainnya;
 - Bahwa, saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdra. MUHAMMAD RIFALDI, Sdra. ANAND SURYANSYAH karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba berupa tanpa hak dan melawan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman Jenis shabu dan atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dan atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa, pada saat saksi dengan Tim gabungan Berantas BNNP Sulteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdra. MUHAMMAD RIFALDI, Sdra. ANAND SURYANSYAH, tim kami berhasil

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket plastik klip yang diduga narkotika;

- Bahwa, pada saat saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa MUHAMMAD FAISAL, kami menemukan 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 127 (seratus dua puluh tujuh) paket kecil yang disimpan di rak plastic warna hijau, 6 (enam) paket kecil disimpan dalam tas loreng, 1 (satu) paket besar disimpan dalam kotak jam dan 5 (lima) paket kecil disimpan dalam dompet milik Sdra. ANAND SURYANSYAH;

- Bahwa, berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa MUHAMMAD FAISAL, yang menyimpan 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar rumah adalah terdakwa MUHAMMAD FAISAL;

- Bahwa, selain barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu saksi juga menemukan barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit HP merek Xiami warna Gold;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih;
- 1 (satu) buah rak plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih;
- 5 (lima) pak plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah tas warna loreng;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai sebanyak Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merk Xiami warna gold, 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah rak plastic warna hijau, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih, 5 (lima) pak plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas warna loreng, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sebanyak Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan didalam kamar rumah milik terdakwa MUHAMMAD FAISAL;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdra. MUHAMMAD RIFALDI, Sdra. ANAND SURYANSYAH bahwa pemilik dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD FAISAL yang dibeli dari temannya yang berada di Kel. Tatanga Kec. Tavanjuka Kota Palu yang bernama Sdra. ANDIKA dan Sdra. ANSA yang tinggal di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara jika barang (shabu) kosong sama Sdra. ANDIKA;
- Bahwa, selain terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdra. MUHAMMAD RIFALDI, Sdra. ANAND SURYANSYAH, ada orang lain yang ikut diamankan pada saat penangkapan di rumah Jln. Pagaru lemba No.- Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu adalah Sdra. AFID FIRMANSYAH, Sdra. ERIK, Sdra. FIKRIYANTO dan Sdri. YUNITA;
- Bahwa, awalnya terdakwa MUHAMMAD FAISAL pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, terdakwa MUHAMMAD FAISAL sementara berada di dalam kamar, bermain PS bersama teman-temannya yaitu Sdra. MUHAMMAD RIFALDI, Sdra. ANAND SURYANSYAH, Sdra. HAFID FIRMANSYAH, Sdra. ERIK, dan Sdra. FIKRIYANTO sambil menunggu pembeli datang kemudian tiba-tiba datang petugas mengamankan terdakwa setelah itu petugas memanggil ketua RT dan langsung melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa MUHAMMAD FAISAL;
- Bahwa, dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti narkoba yaitu 6 (enam) paket didalam tas warna loreng milik terdakwa MUHAMMAD FAISAL, 1 (satu) paket besar didalam kamar saksi yang disimpan dalam kotak jam, 127 (seratus dua puluh tujuh) paket dan 5 (lima) paket dalam dompet Sdr ANAND SURYANSYAH dan selain barang bukti narkoba petugas juga menemukan barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia dengan sim card 082210750445, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna gold sim card 082259402595, 1 (satu) unit HP merek samsung lipat warna hitam putih dengan sim card 085214908656, 1 (satu) buah rak plastik warna hijau, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih, 5 (lima) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tas warna loreng, Uang tunai sebanyak Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam. kemudian terdakwa MUHAMMAD FAISAL



bersama teman-temannya dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

- Bahwa terdakwa bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

2. Saksi AFID FIRMANSYAH BIN DJAFAR alias AFID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdra. MUHAMMAD RIFALDI, Sdra. ANAND SURYANSYAH di tangkap pada Hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 wita di Jln. Pagaru lemba Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu;

- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui petugas yang telah menangkap terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdra. MUHAMMAD RIFALDI, Sdra. ANAND SURYANSYAH namun setelah petugas tersebut memperkenalkan diri barulah saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan penangkapan adalah petugas dari BNNP Sulteng;

- Bahwa, yang saksi lakukan saat kejadian penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdra. MUHAMMAD RIFALDI, Sdra. ANAND SURYANSYAH yaitu saksi sedang duduk dikamar bermain play station (PS) bersama-sama dengan Sdra. FIKRIANTO;

- Bahwa, saksi jelaskan bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 wita di rumah terdakwa MUHAMMAD FAISAL di Jln. Pagaru lemba Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu, petugas tidak menemukan barang bukti narkoba maupun barang bukti lain pada diri saksi;

- Bahwa, petugas menemukan barang bukti narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam rak plastic warna hijau;

- Bahwa, saksi tidak pernah membeli shabu milik terdakwa MUHAMMAD FAISAL di rumahnya Jln. Pagaru lemba Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu;

- Bahwa, saksi jelaskan bahwa yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdra. MUHAMMAD RIFALDI, Sdra. ANAND SURYANSYAH pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah mereka sedang duduk bercerita dikamar play station (PS);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita di Jln. Pagaru lemba Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu, saksi belum lama tiba dirumah terdakwa MUHAMMAD FAISAL datang bermain play station (PS), tiba-tiba datang petugas langsung melakukan penggrebekan dirumah terdakwa MUHAMMAD FAISAL kemudian kami semua diamankan petugas dan dilakukan penggeledahan badan pada diri saksi, namun petugas tidak menemukan barang bukti narkoba atau barang bukti lain dalam penguasaan saksi, setelah itu tidak lama kemudian kami semua langsung dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk menjalani proses pemeriksaan;
- Bahwa, saksi mengenali barang yang diperlihatkan kepada, karena barang tersebutlah yang disita dari penguasaan terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdra. MUHAMMAD RIFALDI, Sdra. ANAND SURYANSYAH pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita di rumah Jln. Pagaru lemba Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

3. Saksi YUNITA alias YUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdr MUHAMMAD RIFALDI, Sdr ANAND SURYANSYA, Sdr HAFID FIRMANSYAH Sdr ERIK dan Sdr FIKRIANTO pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita di di Jl. Pagaru Lemba Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu Prov Sulteng;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu, petugas darimana yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdr MUHAMMAD RIFALDI, Sdr ANAND SURYANSYA, Sdr HAFID FIRMANSYAH Sdr ERIK dan Sdr FIKRIANTO, nanti setelah petugas tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas dari BNNP Sulteng dan memperlihatkan surat perintah tugas dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa, pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita di Jl. Pagaru

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemba Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu Prov Sulteng, petugas menemukan barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket plastik bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu;

- Bahwa, pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap kami petugas menemukan 6 (enam) paket didalam tas warna loreng milik terdakwa MUHAMMAD FAISAL, 1 (satu) paket besar didalam kamar terdakwa MUHAMMAD FAISAL, yang disimpan dalam kotak jam, 127 (seratus dua puluh tujuh) paket dan 5 (lima) paket dalam dompet Sdr ANAND SURYANSYAH;

- Bahwa, selain barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket plastik bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu petugas juga menemukan barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Nokia dengan sim card 082210750445,
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna gold sim card 082259402595,
- 1 (satu) unit HP merek samsung lipat warna hitam putih dengan sim card 085214908656,
- 1 (satu) buah rak plastik warna hijau,
- 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih,
- 5 (lima) pak plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah sendok sabu,
- 2 (dua) buah timbangan digital,
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong),
- 1 (satu) buah tas warna loreng,
- Uang tunai sebanyak Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

- Bahwa, barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket plastik bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu adalah terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdr MUHAMMAD RIFALDI, Sdr ANAND SURYANSYA karena barang bukti tersebut ditemukan dan disita dari penguasaan terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdr MUHAMMAD RIFALDI, Sdr ANAND SURYANSYA;

- Bahwa, jika pemilik 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket plastik bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabutersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdr MUHAMMAD RIFALDI, Sdr ANAND SURYANSYA karena pada saat petugas menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdr MUHAMMAD RIFALDI,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



Sdr ANAND SURYANSYA mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa, awalnya saksi sedang berada di rumah sedang baring-bering di depan TV, kemudian saksi mendengar ada keributan diluar rumah sehingga saksi keluar, pada saat saksi keluar saksi melihat sudah banyak petugas kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdr MUHAMMAD RIFALDI, Sdr ANAND SURYANSYA, Sdr HAFID FIRMANSYAH Sdr ERIK dan Sdr FIKRIANTO diamankan oleh petugas;

- Bahwa, setelah itu petugas memanggil ketua RT dan menyaksikan penggeledahan didalam rumah tempat bermain PS dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket didalam tas warna loreng milik terdakwa MUHAMMAD FAISAL, 1 (satu) paket besar didalam kamar terdakwa MUHAMMAD FAISAL, yang disimpan dalam kotak jam, 127 (seratus dua puluh tujuh) paket dan 5 (lima) paket dalam dompet Sdr ANAND SURYANSYA, dan dalam penggeledahan tersebut petugas juga menyita beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia dengan sim card 082210750445, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna gold sim card 082259402595, 1 (satu) unit HP merek samsung lipat warna hitam putih dengan sim card 085214908656, 1 (satu) buah rak plastik warna hijau, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih, 6 (lima) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tas warna loreng, Uang tunai sebanyak Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, setelah itu kami langsung dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

- Bahwa terdakwa bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

4. Saksi MUHAMMAD RIFALDI BIN LASIDO alias RIFAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saat ini saksi diperiksa untuk didengar keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Tindak pidana setiap orang yang Tanpa Hak dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan atau melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita di Jl. Pagaru Lemba Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu Prov Sulteng.

- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui petugas dari mana yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, nanti setelah petugas tersebut memperkenalkan diri barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah petugas dari BNNP Sulteng;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh petugas BNNP Sulteng pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita di Jl. Pagaru Lemba Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu Prov Sulteng;
- Bahwa, pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi petugas juga mengamankan beberapa orang yaitu kakak saksi yang bernama terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdr ANAND SURYANSYA, Sdr HAFID FIRMANSYAH, Sdr ERIK, Sdr FIKRIANTO dan Pr. YUNITA;
- Bahwa, terdakwa MUHAMMAD FAISAL adalah pemilik narkotika jenis shabu yang saksi bantu jualkan bersama-sama dengan Sdr ANAND SURYANSYA, sedangkan Sdr HAFID FIRMANSYAH, dan Sdr FIKRIANTO hanya datang untuk bermain PS di rumah saksi dan Sdr ERIK rencannya datang untuk membeli narkotika jenis shabu namun belum sempat membeli petugas sudah datang melakukan penangkapan;
- Bahwa, pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita di Jl. Pagaru Lemba Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu Prov Sulteng, petugas menemukan barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket plastik bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu;
- Bahwa, selain barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket narkotika jenis shabu petugas juga menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia dengan sim card 082210750445,
 - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna gold sim card 082259402595,
 - 1 (satu) unit HP merek samsung lipat warna hitam putih dengan sim card 085214908656,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rak plastik warna hijau,
 - 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih,
 - 5 (lima) pak plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah sendok sabu,
 - 2 (dua) buah timbangan digital,
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong),
 - 1 (satu) buah tas warna loreng,
 - Uang tunai sebanyak Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
- Bahwa, pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap kami petugas menemukan 6 (enam) paket didalam tas warna loreng milik terdakwa MUHAMMAD FAISAL, 1 (satu) paket besar didalam kamar terdakwa MUHAMMAD FAISAL, yang disimpan dalam kotak jam, 127 (seratus dua puluh tujuh) paket dan 5 (lima) paket dalam dompet Sdr ANAND SURYANSYAH;
- Bahwa, pemilik 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket shabu-shabu yang disita petugas pada saat penangkapan terhadap diri saksi adalah milik terdakwa MUHAMMAD FAISAL;
- Bahwa, saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga bervariasi yaitu harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan paket yang diberikan oleh terdakwa MUHAMMAD FAISAL;
- Bahwa, upah atau gaji yang diberikan oleh terdakwa MUHAMMAD FAISAL kepada saksi yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari tergantung dari jumlah sabu yang terjual;
- Bahwa, awalnya saksi pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 saksi sementara berada di dalam kamar, bermain PS bersama teman-teman saksi yaitu terdakwa MUHAMMAD FAISAL, Sdr ANAND SURYANSYAH, Sdr HAFID FIRMANSYAH Sdr ERIK, dan Sdr FIKRIANTO sambil menunggu pembeli datang kemudian tiba-tiba datang petugas mengamankan kami setelah itu petugas memanggil ketua RT dan langsung melakukan penggeledahan didalam rumah dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti narkoba yaitu 6 (enam) paket didalam tas warna loreng terdakwa MUHAMMAD FAISAL, 1 (satu) paket besar didalam kamar Sdr MUHAMMAD FAISAL yang disimpan dalam kotak jam, 127 (seratus dua

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



puluh tujuh) paket ditemukan dalam rak warna hijau didalam ruangan tempat kami main PS dan 5 (lima) paket dalam dompet Sdr ANAND SURYANSYAH dan selain barang bukti narkoba petugas juga menemukan barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia dengan sim card 082210750445, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna gold sim card 082259402595, 1 (satu) unit HP merek samsung lipat warna hitam putih dengan sim card 085214908656, 1 (satu) buah rak plastik warna hijau, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih, 6 (lima) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tas warna loreng, Uang tunai sebanyak Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna hitam kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

5. Saksi ANAND SURYANSYAH BIN DJAFAR alias ANAND, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, penyebab sehingga saksi diamankan dan di periksa oleh petugas BNNP Sulteng karena saksi telah membantu menjual atau mengedarkan Narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket milik terdakwa MUHAMMAD FAISAL;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh petugas BNNP Sulteng pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita di Jln. Pagaru lembu No.- Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu, dimana saat itu saksi ditangkap saat sedang duduk main PS didalam kamar;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui, petugas dari mana yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi, nanti setelah petugas tersebut masuk kedalam dan kemudian memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas dari BNNP Sulteng barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita di Jln. Pagaru lembu No.- Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu adalah petugas dari BNNP Sulteng;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain saksi, yang ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita di Jln. Pagaru lemba No.- Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu adalah terdakwa MUHAMMAD FAISAL, MUHAMMAD RIFALDI, AFID FIRMANSYAH, ERIK, FIKRIANTO dan Sdri. YUNITA;
- Bahwa, adapun barang yang berhasil disita oleh petugas dari penguasaan saksi pada waktu ditangkap adalah sebagai berikut :
 - 5 (lima) paket shabu ditemukan dalam dompet saksi.
 - 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih ditemukan di saku celana saksi.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam putih ditemukan di saku celana saksi.
 - 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam tas saksi.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan di saku celana saksi.
 - 1 (satu) pak plastic klip bening kosong ditemukan dalam dompet saksi.
 - 2 (dua) buah sendok shabu ditemukan dalam dompet saksi.
 - Uang tunai sebanyak Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam dompet saksi
- Bahwa, 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas dari penguasaan saksi adalah milik terdakwa MUHAMMAD FAISAL;
- Bahwa, paket shabu yang saksi peroleh dari terdakwa MUHAMMAD FAISAL adalah paket yang harga Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, cara saksi memperoleh 5 (lima) paket shabu dari terdakwa MUHAMMAD FAISAL yang kemudian saksi jual kembali ke pelanggan diwilayah Kayumalue adalah saksi langsung diberikan shabu oleh terdakwa MUHAMMAD FAISAL;
- Bahwa, saksi menjual dan mengedarkan narkoba jenis shabu milik terdakwa MUHAMMAD FAISAL baru sekitar 3 (tiga) hari dan yang memberikan saksi upah dalam setiap penjualan adalah terdakwa MUHAMMAD FAISAL, biasanya diberikan upah tidak menentu berkisar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan yang saksi peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis shabu milik terdakwa MUHAMMAD FAISAL berkisar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pergram;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun paket shabu yang biasa saksi jual (edarkan) yaitu paket shabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita saksi berada dirumahnya terdakwa MUHAMMAD FAISAL di Jln. Pagaru lemba No.- Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu, saat itu saksi sedang duduk dikamar rumah terdakwa MUHAMMAD FAISAL, tiba-tiba datang petugas BNNP Sulteng yang melakukan penggrebekan dan mengamankan saksi bersama terdakwa MUHAMMAD FAISAL, MUHAMMAD RIFALDI, AFID FIRMANSYAH, ERIK, FIKRIANTO dan Sdri. YUNITA, kemudian saksi langsung ditangkap dan dicek badan ditemukan 5 (lima) paket shabu ditemukan dalam dompet saksi, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih ditemukan di saku celana saksi, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam putih ditemukan di saku celana saksi, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam tas saksi, 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan di saku celana saksi, 1 (satu) pak plastic klip bening kosong ditemukan dalam dompet saksi, 2 (dua) buah sendok shabu ditemukan dalam dompet saksi, Uang tunai sebanyak Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam dompet saksi. Selanjutnya kami bersama barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sulteng pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita di Jl. Pagaru Lemb Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu Prov Sulteng;
- Bahwa, pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas juga mengamankan beberapa orang yaitu adik terdakwa yang bernama Sdr MUHAMMAD RIFALDI, Sdr ANAND SURYANSYA, Sdr HAFID FIRMANSYAH Sdr ERIK, Sdr FIKRIANTO dan Istri terdakwa Pr. YUNITA;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita di Jl. Pagaru Lemba Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu Prov Sulteng, petugas menemukan barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket plastik bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu;
- Bahwa, selain barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket narkotika jenis shabu petugas juga menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia dengan sim card 082210750445,
 - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna gold sim card 082259402595,
 - 1 (satu) unit HP merek samsung lipat warna hitam putih dengan sim card 085214908656,
 - 1 (satu) buah rak plastik warna hijau,
 - 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih,
 - 5 (lima) pak plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah sendok sabu,
 - 2 (dua) buah timbangan digital,
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong),
 - 1 (satu) buah tas warna loreng,
 - Uang tunai sebanyak Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
- Bahwa, dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas menemukan 6 (enam) paket didalam tas warna loreng milik terdakwa, 1 (satu) paket besar didalam kamar terdakwa yang disimpan dalam kotak jam, 127 (seratus dua puluh tujuh) paket dan 5 (lima) paket dalam dompet Sdr ANAND SURYANSYAH;
- Bahwa, pemilik 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket shabu-shabu yang disita petugas pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari teman terdakwa yang bernama ANDIKA;
- Bahwa, terdakwa sudah sering mengambil narkotika jenis shabu dari Sdr ANDIKA dan cara terdakwa mengambil sabu tersebut adalah dengan cara yaitu awalnya terdakwa menelpon Sdr ANDIKA dan menanyakan apakah ada narkotika jenis shabu, dan setelah Sdr ANDIKA menyatakan ada maka terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr ANDIKA di Tavanjuka setelah sampai diasana terdakwa menyerahkan uang dan Sdr ANDIKA menyerahkan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa langsung balik ke rumah terdakwa di Kayumalue;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr ANDIKA yaitu sebanyak 1 (satu) ball (50 gram) setiap kali pengambilan;
- Bahwa, terdakwa membeli narkoba tersebut dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per 50 gram, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta empat ratus per 1 gram dan juga dijual dalam bentuk paket-paket kecil dengan harga Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dalam 1 (satu) ball (50 gram) adalah sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr ANSA dengan harga Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dalam 1 (satu) ball (lima puluh gram);
- Bahwa, upah yang terdakwa berikan kepada Sdr MUHAMMAD RIFALDI dan Sdr ANAND SURYANSYAH adalah sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, awalnya terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 terdakwa sementara berada di dalam kamar terdakwa, bermain PS bersama teman-teman terdakwa yaitu Sdr MUHAMMAD RIFALDI, Sdr ANAND SURYANSYAH, Sdr HAFID FIRMANSYAH Sdr ERIK, dan Sdr FIKRIANTO sambil menunggu pembeli datang kemudian tiba-tiba datang petugas mengamankan terdakwa setelah itu petugas memanggil ketua RT dan langsung melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti narkoba yaitu 6 (enam) paket didalam tas warna loreng milik terdakwa, 1 (satu) paket besar didalam kamar terdakwa yang disimpan dalam kotak jam, 127 (seratus dua puluh tujuh) paket dan 5 (lima) paket dalam dompet Sdr ANAND SURYANSYAH dan selain barang bukti narkoba petugas juga menemukan barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia dengan sim card 082210750445, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna gold sim card 082259402595, 1 (satu) unit HP merek samsung lipat warna hitam putih dengan sim card 085214908656, 1 (satu) buah rak plastik warna hijau, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih, 6 (lima) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tas warna loreng, Uang tunai sebanyak Rp 650.000,-

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit HP merek Xiami warna Gold;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih;
- 1 (satu) buah rak plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih;
- 5 (lima) pak plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah tas warna loreng;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai sebanyak Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUHAMAD FAISAL alias FAISAL bin LASIDO bersama saksi ANAND SURYANSYAH alias ANAND bin DJAFAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan MUHAMAD RIFALDI alias RIFAL bin LASIDO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita, yang bertempat di Jalan Pagaru Lemba, Kel. Kayumalue, Kec. Ulujadi, Kota Palu diduga telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;

- Bahwa benar berawal terdakwa menghubungi Andika (DPO) dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) per 50 gram selain itu terdakwa juga membeli narkotika dari ANSA (DPO) dengan harga 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) per ball atau 50 gram dan kemudian terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.1. 000.000 per 1 gram dan juga dalam paket kecil yang dijual dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Andika lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang berada di Kayu malue, dan dirumah terdakwa bersama saksi Anand Suryansyah dan saksi MUHAMAD RIFALDI sedang bermain Play Station sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu – shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi MISBAHUDIN, saksi FAHRI FUAD, SH yang merupakan anggota Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Sulawesi Tengah yang mendapat inforasi masyarakat terkait peredaran gelap narkotika sehingga saksi Misbahudin bersama tim langsung melaksanakan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa benar saksi Misbahudin bersama tim BNNP Sulteng langsung mengamankan terdakwa, saksi Anand, saksi Muhamad Rifaldi dan menemukan 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 89,09 gram (Delapan sembilan koma nol sembilan gram), 1 (satu) buah rak plastic warna hijau, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih, 5 (lima) pak plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) biah sendok shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) biuah tas kecil warna loreng, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna Gold, 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Setelah itu terdakwa, saksi Muh. Rifaldi serta saksi Anand Suryansyah dan barang bukti tersebut dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Setelah barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



PALU sesuai dengan Laporan Analisis R-PP.01.01.25A.25A.2515.05.21.1014, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Iis Febriyani, Apt.MSc. Koordinator Substansi Pengujian pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan "Hasil Pengujian **Positif Metamfetamin** (shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.

- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa" menunjikan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang harus didakwakan itu atau setiadak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 menerangkan terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa Saja yang harus dijadikan terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT)

Menimbang, bahwa Pada kasus ini, terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Palu yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya bahwa benar pelaku tindak pidana ini adalah MUHAMAD FAISAL alias FAISAL bin LASIDO.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur Setiap Orang menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram,

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah wederrechtelijk menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, (hal 345 -355) Wederrechtelijk ini meliputi pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif atau,
- Bertentangan dengan hak orang lain atau,
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya Leerbook halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) atau dengan kata lain bahwa tanpa hak adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tanpa adanya dokumen yang sah maka peredaran Narkotika menyalahi Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dan atau persetujuan institusi yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Badan POM atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa yang dimaksud dengan Percobaan dalam pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor RI 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata – mata disebabkan kehendak pelaku sendiri dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa percobaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah sama dengan unsur dalam ketentuan pasal 53 KUHPidana.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 18 Undang – undang Nomor RI 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimana disebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MUHAMAD FAISAL alias FAISAL bin LASIDO bersama saksi ANAND SURYANSYAH alias ANAND bin DJAFAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan MUHAMAD RIFALDI alias RIFAL bin LASIDO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita, yang bertempat di jalan Jalan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagaru Lemba, Kel. Kayumalue, Kec. Ulujadi, Kota Palu diduga telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;

- Bahwa benar berawal terdakwa menghubungi Andika (DPO) dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) per 50 gram selain itu terdakwa juga membeli narkotika dari ANSA (DPO) dengan harga 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) per ball atau 50 gram dan kemudian terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.1. 000.000 per 1 gram dan juga dalam paket kecil yang dijual dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Andika lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang berada di Kayu malue, dan dirumah terdakwa bersama saksi Anand Suryansyah dan saksi MUHAMAD RIFALDI sedang bermain Play Station sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu – shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi MISBAHUDIN, saksi FAHRI FUAD, SH yang merupakan anggota Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Sulawesi Tengah yang mendapat inforasi masyarakat terkait peredaran gelap narkotika sehingga saksi Misbahudin bersama tim langsung melaksanakan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa benar saksi Misbahudin bersama tim BNNP Sulteng langsung mengamankan terdakwa, saksi Anand, saksi Muhamad Rifaldi dan menemukan 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 89,09 gram (Delapan sembilan koma nol sembilan gram), 1 (satu) buah rak plastic warna hijau, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih, 5 (lima) pak plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) biah sendok shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) biuah tas kecil warna loreng, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna Gold, 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setelah itu terdakwa, saksi Muh. Rifaldi serta saksi Anand Suryansyah dan barang bukti tersebut dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Setelah barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis R-PP.01.01.25A.25A.2515.05.21.1014, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Iis Febriyani, Apt.MSc. Koordinator Substansi Pengujian pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan "Hasil Pengujian **Positif Metamfetamin** (shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHAP terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 139 (seratus tiga puluh Sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat Bruto seluruhnya 89,09 (Delapan Sembilan koma nol Sembilan) gram; (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratoris seluruhnya dengan berat bruto 88,98 (delapan delapan koma Sembilan delapan) gram),
- 1 (satu) buah rak plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih;
- 5 (lima) pak plastic klip kosong;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 2 (dua) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah tas kecil warna loreng;
- 1 (satu) unit HP Merek nokia warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merek Xiami warna gold;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sebagaimana ketentuan Pasal 194

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**. Sedangkan untuk barang bukti berupa **uang tunai sebanyak Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio in integrum*) ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan tetapi juga untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi dan insyaf serta menjadi anggota masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan anak bangsa.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa masih berusia muda.
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam persidangan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dianggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



Mengingat, **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** jo **pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FAISAL** alias **FAISAL bin LASIDO** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan untuk melakukan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram***, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 139 (seratus tiga puluh Sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat Bruto seluruhnya 89,09 (Delapan Sembilan koma nol Sembilan) gram; (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratoris seluruhnya dengan berat bruto 88,98 (delapan delapan koma Sembilan delapan) gram),
 - 1 (satu) buah rak plastic warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak jam warna hitam putih;
 - 5 (lima) pak plastic klip kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok shabu; 2 (dua) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah tas kecil warna loreng;
 - 1 (satu) unit HP Merek nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Merek Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebanyak Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Zaufi Amri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona, S.H, Allannis Cendana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Aras, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Nur Sricahyawijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona, S.H

Zaufi Amri, S.H,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pal